

<제02장 근로관계의 성립.제04절 근로계약과 당사자의 권리 및 의무>

[예상][1][2.04-1]경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

《【문제2.4】

<사례>

반도체 설계 전문 기업인 A사는 최근 핵심 기술인 `초정밀 회로 설계도`의 유출로 큰 타격을 입었다. A사는 신규 채용 및 퇴직 관리 과정에서 다음과 같은 세 가지 사건에 직면하였다. 각 물음에 대하여 법적 쟁점을 논하시오.

(물음1) A사는 경력직 설계 엔지니어인 甲을 채용하였다. 채용 당시 甲은 이력서에 `B사에서 5년간 핵심 설계 팀장으로 근무하며 특허 3건을 출원함`이라고 기재하였다. 그러나 채용 후 확인 결과, 甲은 B사에서 단순 보조 업무를 2년간 수행하였을 뿐이며 특허 출원 경력도 허위임이 밝혀졌다. A사는 이를 이유로 甲과의 근로계약을 취소하고자 한다.》

<문제2.4의 물음1> 경력 허위 기재가 근로계약의 효력에 미치는 영향과 회사의 조치에 대한 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 A사가 경력직 설계 엔지니어로 채용한 甲이 이력서에 허위의 경력 및 특허 출원 내용을 기재하여 입사한 사실이 밝혀져 근로계약의 취소를 검토하는 상황이다. 쟁점으로 <근로자가 채용 과정에서 경력 및 자격 등에 관하여 허위 사실을 고지한 경우 이를 이유로 사용자가 근로계약을 취소할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 채용 과정에서의 기망행위와 근로계약의 취소 가능 여부 및 그 법적 효과를 논한다.

II. 근로계약 관계의 민법 적용 가능성

1. 민법상 취소 규정의 적용 여부

(1) 법리 및 판례의 태도

- 근로계약도 사법상 계약이므로 "민법 제109조"(착오로 인한 의사표시) 및 "제110조"(사기, 강박에 의한 의사표시) 규정이 적용될 수 있다. "판례"는 근로자가 채용 시 제출한 이력서 등에 허위 사실을 기재하거나 학력을 은폐한 경우, 사용자가 그러한 사실을 알았더라면 근로계약을 체결하지 않았을 것이라고 인정되는 한도 내에서 민법상 취소를 인정한다.

(2) 취소의 요건과 판단 기준

- 취소가 인정되기 위해서는 허위 기재 사실이 채용 결정의 중요한 부분에 대한 착오 및 기망에 해당해야 한다. "판례"는 단순히 허위 기재가 있었다는 사실만으로 부족하고, 해당 경력이 담당 업무의 수행 능력과 직결되거나 기업의 위계 질서 문란 등 노사 간의 신뢰 관계 형성에 본질적인 영향을 미치는 정도에 이르러야 한다고 본다.

2. 근로계약 취소의 소급효 제한

(1) 법적 성질

- 민법상 계약 취소는 소급효가 있는 것이 원칙이나, 근로계약은 계속적 계약으로서 이미 근로가 제공된 과거의 부분까지 무효화할 경우 혼란이 발생할 수 있다.

(2) 판례의 태도

- "판례"는 근로계약이 취소되더라도 이미 제공된 근로에 대한 임금 지급 의무 등 기왕의 근로관계는 유효하다고 본다. 즉, 취소의 효력은 장래를 향해서만 발생하게 된다.

III. 이력서 허위 기재와 정당한 해고 사유

1. 징계해고 사유로서의 허위 기재

(1) 징계의 정당성

- 취업규칙이나 단체협약에 이력서 허위 기재를 해고 사유로 명시하고 있는 경우, 이는 특별한 사정이 없는 한 징계 사유로 인정된다. 다만, 해고가 정당하기 위해서는 "근로기준법 제23조 제1항"의 정당한 이유가 있어야 한다.

(2) 판단의 유연성

- "과거 판례"는 허위 기재 사실 자체를 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 중대한 사유로 보아 즉시 해고를 긍정하는 경향이 강했으나, "최근 판례"는 허위 기재의 내용, 고용 이후의 근무 성적, 허위 사실이 업무 수행에 미친 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

2. 경력직 채용의 특수성

- 경력직 채용은 특정 직무 수행 능력을 전제로 이루어지므로, 일반 신입 사원 채용보다 경력의 진위 여부가 채용 결정에 미치는 비중이 압도적으로 높다. "판례" 역시 경력직·설계직 등에 있어 핵심 기술 경력을 사칭한 경우, 이를 사용자의 채용 결정권을 침해하는 중대한 위반 행위로 보고 해고의 정당성을 폭넓게 인정하는 편이다.

IV. 사안의 적용

1. 민법상 취소권 행사의 정당성 검토

(1) 중요한 부분의 착오 및 기망

- 甲이 기재한 B사 핵심 설계 팀장 5년 근무 및 특허 3건 출원은 반도체 설계 전문 기업인 A사 입장에서 甲의 설계 능력을 신뢰하게 만든 핵심 지표이다. 실제 경력이 2년의 단순 보조에 불과하다면, 이는 A사가 계약 체결의 의사결정을 내리는 데 있어 본질적인 부분에 대한 기망이 존재한 것으로 볼 수 있다.

(2) 인과관계의 존재

- 반도체 설계는 고도의 전문성이 요구되는 분야이므로, A사가 甲의 실질적 경력을 알았더라면 甲을 설계 엔지니어로 채용하지 않았을 것이 분명해 보인다. 따라서 A사는 "민법 제110조" 등에 근거하여 근로계약을 취소할 수 있다.

2. 해고 가능성 검토

(1) 신뢰 관계의 파괴

- 기술 유출 등으로 민감한 상황에 놓인 A사 입장에서 채용 단계부터 허위 경력을 제출한 甲과 신뢰 관계를 유지하기는 어렵다. 이는 "근로기준법 제23조"의 정당한 이유인 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 사유에 해당한다.

(2) 징계권 행사

- A사는 취업규칙 등에 따라 甲을 징계해고할 수 있으며, 경력직으로서 담당 직무 수행 능력과 직결된 경력을 위조한 점은 해고의 정당성을 뒷받침하는 강력한 근거가 된다.

V. 결론

- 사안에서 甲의 행위는 사용자인 A사의 채용에 관한 자유로운 의사결정을 방해하고 근로관계의 기초가 되는 상호 신뢰를 근본적으로 훼손한 것이다. 판례의 태도에 비추어 볼 때, 경력직 설계 엔지니어로서 필수적인 핵심 경력과 성과(특허)를 사칭한 것은 근로계약 취소의 사유이자 정당한 해고 사유에 해당한다. 따라서 A사는 甲과의 근로계약을 민법상 기망을 이유로 취소할 수 있으며, 그 효력은 장래를 향해 발생한다. 또한 근로기준법상 정당한 이유가 있는 징계해고 절차를 진행하는 것도 가능하다.